

0000158-26.2018.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/03/2022

... disseram que "o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ficamos na observação com a viatura descaracterizada. Vimos a acusada com uma pochete e alguns indivíduos se aproximaram dela, que entregava algo. Abordada, a acusada confessou o tráfico e que era a primeira vez. Ela estava traficando dentro do condomínio, nas dependências internas. A acusada é vista ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000158-26.2018.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000158-26.2018.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 311/2018 - 2º Distrito

Policia de Mogi das Cruzes, 311/2018 - 2º Distrito Policia de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renata da Silva Moreira Carvalho

L

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

RENATA DA SILVA MOREIRA CARVALHO, qualificada nos autos, foi devidamente denunciada pela Justiça Pública e processada como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 25 de janeiro de 2018, por volta das 09h20min, na Rua Profeta Jonas, nº 01, Vila Pomar, Mogi Moderno, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de sede esportiva, trazia consigo, para fins de tráfico, cerca de: (i) 36,5g (trinta e seis gramas e cinco decigramas) da droga Cannabis sativa L, conhecido popularmente como maconha, acondicionada em 19 (dezenove) porções; (ii) 2,3g (dois gramas e três decigramas) da droga cocaína, em forma de crack, acondicionada em 06 (seis) porções; (iii) 8,2g (oito gramas e dois decigramas) da droga cocaína, em forma de pó, acondicionada em 13 (treze) porções, substâncias entorpecentes que causam dependência física e

química, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais).

Houve prisão em flagrante (fls. 02), convertida em liberdade provisória, conforme r. decisão (fls. 173/174).

Recebida a denúncia em 07 de agosto de 2018 (fls. 223). Houve o recebimento do aditamento em 05 de março de 2020 (fls. 304).

Notificada e citada (fls. 302 e 316), apresentou defesa preliminar e resposta à acusação (fls. 212/213 e 313).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que, ausente causa de absolvição sumária (fls. 336).

Produziu-se prova oral com a oitiva das testemunhas e interrogatório da ré (fls. 355).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), auto de constatação (fls. 16/19), guia de depósito judicial (fls. 43), laudo pericial do objeto - pochete - (fls. 257/258), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 259/261), laudo do local - sede esportiva - (fls. 282/285), bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria criminosa da ré, evidenciou-se.

Ouvidas em Juízo, as testemunhas, Edmilson Aparecido Costa e André Luiz Sabino de Souza, policiais militares, disseram que "o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ficamos na observação com a viatura descaracterizada. Vimos a acusada com uma pochete e alguns indivíduos se aproximaram dela, que entregava algo.

Abordada, a acusada confessou o tráfico e que era a primeira vez. Ela estava traficando dentro do condomínio, nas dependências internas. A acusada é vista trabalhando com reciclagem".

A acusada, Renata da Silva Moreira Carvalho, em seu interrogatório, confessou e disse que "está internada em Suzano, para tratar dependência química desde setembro. É usuária. Estava no local para uso e ajudando uma conhecida no tráfico. Gostaram do trabalho e, ofereceram a ela para fazer o tráfico".

Com efeito, a autoria criminosa está suficientemente demonstrada.

Ademais, o certo é que o fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Desta forma, o elemento subjetivo do tipo penal restou plenamente configurado, tendo em vista a ciência da ré em relação às drogas.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Por fim, a majorante prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei de Drogas (proximidade de quadras esportivas), foi devidamente demonstrada, conforme laudo do local às fls. fls. 282/285.

No que tange à aplicação da causa especial de redução, na forma do artigo 33 parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, entendo pertinente reconhece-la, tratando de ré primária e não comprovada sua participação em organização criminosa.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade da acusada quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), mas, em virtude da Súmula 231, do STJ,

incabível sua incidência.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, incidirá o aumento de 1/6, perfazendo, assim, 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, no mínimo legal.

O benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido a acusada. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes de fls. 245/248, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação da acusada com organizações criminosas. Ademais, encontra-se a ré em clínica de recuperação, desde setembro, demonstrando que quer livrar-se do vício.

Desta forma, diminuo a reprimenda em 1/2 (metade), perfazendo, assim, sanção de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, não sendo o caso, porém, de redução da pena no patamar máximo legal.

Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado. Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado” (STF – HC nº 100755/AC – Min. Rel. Ellen Gracie – 2ª Turma – j. 20.04.10).

E “(...) São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime” (STJ – HC nº 157763/MG – Min. Rel. Laurita Vaz – 5ª Turma – DJe 29/11/2010).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica da acusada, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade da acusada. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida”

(STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré RENATA DA SILVA MOREIRA CARVALHO, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica da ré.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 11/12).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Tendo sido solta em razão da decisão de fls. 173/174, e não havendo, por ora, motivos para a revogação do benefício, poderá apelar desta em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.
P.I.C.

Mogi das Cruzes, 27 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA